

ROKIAH BINTI NGAH

lwn

KETUA PENDAKWA SYARIE

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mohd Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 24 Muharam 1441H / 24 September 2019

Rayuan No. 10000-199-0001-2019

Rayuan Menghidupkan Semula Kes Yang Telah Dibatalkan

Peguam Syarie Perayu :-Tuan Mohamàd Azrul Azhan bin Mohammad Jamil dari Tetuan Azrul Najah & Associates

Peguam Syarie Responden: - Ketua Pendakwa Syarie, Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan Ketua Hakim Syarie, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, di Shah Alam bertarikh 15 Januari 2019 dalam Kes Jenayah No : 10100-199-0023-2018 dan perintah tersebut adalah sebagaimana berikut:-

- i. Permohonan Pemohon ditolak.

Fakta Kes

2. Perayu telah, pada 8 November 2017, disabitkan atas kesalahan bersubahat oleh Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor melalui kes Jenayah No. 10009-147-0114-2017 dan dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM1,000.00 atau penjara selama 14 hari jika gagal membayar denda dan penjara selama 14 hari.
3. Perayu telah merayu terhadap hukuman pemenjaraan tersebut melalui kes Rayuan Jenayah No. 10500-147-0038-2017.
4. Mahkamah Tinggi Syariah telah membatalkan kes rayuan Perayu atas sebab ketidakhadiran Perayu sebanyak dua kali sewaktu sidang rayuan iaitu pada 28 Mac 2018 dan 12 April 2018.
5. Perayu telah memfailkan permohonan menghidupkan semula kes yang telah dibatalkan melalui kes No. 10100-199-0023-2018 dan kes tersebut telah didengar dan diputuskan di hadapan YAA Ketua Hakim Syarie, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor.
6. YAA Ketua Hakim Syarie telah, pada 15.1.2019 menolak permohonan tersebut dan Perayu telah memfailkan rayuan terhadap keputusan YAA Ketua Hakim Syarie tersebut.
7. Perayu telah mengemukakan enam (6) alasan di dalam Petisyen Rayuan seperti berikut :

- i. Yang Amat Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dengan menyatakan bahawa tiada sebarang peruntukan bagi tatacara jenayah yang memperuntukkan prosedur menghidupkan semula kes jenayah yang telah dibuang.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dengan menyatakan bahawa Arahan Amalan No. 15 Tahun 2002 dan Arahan Amalan No. 12 Tahun 2015 adalah merujuk kepada kes Mal semata-mata dan tidak terpakai kepada kes Jenayah.
- iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dengan menerima hujah Responden bahawa tiada mana-mana peruntukan yang membolehkan kes Jenayah boleh dihidupkan semula kerana mana-mana kes Jenayah akan berakhir dengan keputusan sama ada sabitan dan hukuman, lepas dan bebas, lepas tanpa bebas, rayuan diterima, dikekalkan atau diubah keputusan.
- iv. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dengan tidak mengenalpasti bahawa kes yang dipohon adalah merupakan permohonan menghidupkan semula kes rayuan jenayah yang telah dibuang dan/atau dibatalkan dan bukannya prosiding kes jenayah itu sendiri.
- v. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dengan menyatakan bahawa Perayu sepatutnya memfailkan kebenaran merayu di Mahkamah Rayuan Syariah sedangkan kes rayuan perayu adalah dibuang dan tiada apa-apa merit kes yang diputuskan dan tiada isu undang-undang yang boleh dirayu.
- vi. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dengan menyatakan bahawa Perayu perlu mengambil inisiatif sendiri untuk mengenalpasti status kes rayuan tersebut di Mahkamah

sedangkan perayu tiada makluman berkenaan kes rayuan yang telah berjalan dan telah dibuang dan/atau dibatalkan pada 12.4.2018.

8. Perayu telah menghujahkan hanya perenggan i, ii, v dan vi daripada alasan rayuan di atas di dalam Hujah Bertulis Perayu manakala Hujah Balasan Responden adalah terhadap keseluruhan alasan rayuan Perayu.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9. Setelah kami meneliti Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua belah pihak, kami mendapati bahawa isu sama ada Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes rayuan ini telah tidak dihujahkan oleh kedua-dua Perayu dan Penentang sedangkan isu bidang kuasa adalah isu utama yang perlu diputuskan terlebih dahulu sebelum kami meneliti alasan-alasan rayuan Perayu yang ditimbulkan di dalam Petisyen Rayuan Perayu.

10. Oleh itu kami berpendapat isu utama yang perlu diputuskan adalah sama ada keputusan Ketua Hakim Syarie boleh dirayu di Mahkamah Rayuan Syariah atau tidak?

11. Berdasarkan kepada seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS 2003), bidangkuasa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor adalah seperti berikut :

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

12. Manakala seksyen 152 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETJSS 2003) pula memperuntukkan bahawa bidang kuasa jenayah bagi Mahkamah Rayuan Syariah adalah seperti berikut :

Seksyen 152. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan oleh mana-mana orang yang disabitkan atau selainnya didapati bersalah atau oleh Ketua Pendakwa Syarie terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan bidang kuasa asal jenayahnya, tertakluk kepada Enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang mengawalselia terma-terma dan syarat-syarat yang berdasarkannya rayuan-rayuan jenayah boleh dibawa.

(2) Jika seseorang tertuduh telah mengaku salah dan disabitkan atas akuan itu, maka tiada rayuan boleh dibuat kecuali tentang takat atau keesahan hukuman.

(3) Notis mana-mana rayuan oleh Ketua Pendakwa Syarie hendaklah diberikan oleh, atau dengan persetujuan bertulis daripada, pegawai itu sahaja.

(4) Rayuan boleh dibuat tentang sesuatu persoalan fakta atau persoalan undang-undang atau campuran persoalan fakta dan undang-undang.

(5) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah juga mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan perkara-perkara yang dibawa ke hadapannya mengikut seksyen 166 atau 167.

13. Rayuan yang dibuat di hadapan kami ini adalah terhadap keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Syarie yang bersidang di bawah kuasa sub seksyen 209 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003). Ini adalah kerana permohonan menghidupkan semula kes rayuan jenayah yang ditolak iaitu kes 10100-199-0023-2018 dibuat di hadapan Ketua Hakim Syarie terhadap kes rayuan jenayah No. 10500-147-0038-2017 yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 209. Kuasa Hakim

(1) Seseorang Hakim boleh—

(a) menjalankan semua kewajipan dan kuasa yang diberikan kepadanya oleh mana-mana undang-undang bertulis;

(b) menjalankan fungsinya di dalam Mahkamah atau di dalam Kamar mengenai apa-apa prosiding dalam had bidang kuasa tempatannya; dan

(c) mencatatkan penghakiman yang dibuat melalui pengakuan atau persetujuan pihak-pihak di dalam Mahkamah atau di dalam Kamar.

(2) Seseorang Hakim boleh menjalankan di dalam Mahkamah atau di dalam Kamar segala kuasa yang diberikan kepada Pendaftar di bawah seksyen 208.

(3) Seseorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah boleh, atas permohonan mana-mana pihak atau mengikut budi bicaranya sendiri, memerintahkan Mahkamah Rendah Syariah supaya menghidupkan semula mana-mana kes yang telah ditolaknya.

(4) Ketua Hakim Syarie boleh, atas permohonan mana-mana pihak atau mengikut

budi bicaranya sendiri, memerintahkan mana-mana Mahkamah supaya menghidupkan semula mana-mana kes yang telah ditolak.

14. Adalah tidak dinafikan bahawa Ketua Hakim Syarie boleh bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana yang diperuntukkan di dalam subseksyen 61 (2) EPAIS 2003 dan keputusannya ketika beliau bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah adalah boleh dirayu di Mahkamah Rayuan Syariah sepertimana yang diperuntukkan di dalam subseksyen 69 (3) (a) EPAIS 2003.

Seksyen 61. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.

(1) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Negeri Selangor dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), Ketua Hakim Syarie boleh bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan mengetuai Mahkamah itu.

Seksyen 69. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Sesuatu rayuan dalam Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah didengar dan dibereskan oleh seorang pengerusi dan dua orang lain yang ditentukan oleh Ketua Hakim Syarie daripada kalangan anggota panel tetap Hakim Mahkamah Rayuan Syariah yang dilantik di bawah seksyen 57.

(2) Walau apa pun seksyen 55, Ketua Hakim Syarie boleh melantik mana-mana Hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk menjadi seorang anggota Mahkamah Rayuan Syariah bagi mana-mana prosiding yang tertentu jika Ketua Hakim Syarie berpendapat wajar berbuat demikian.

(3) Ketua Hakim Syarie hendaklah menjadi pengerusi tiap-tiap prosiding Mahkamah Rayuan Syariah, melainkan—

(a) jika rayuan dalam Mahkamah Rayuan Syariah itu ialah terhadap keputusan Ketua Hakim Syarie yang telah bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah; atau

(b) jika Ketua Hakim Syarie tidak dapat menjadi pengerusi kerana apa-apa sebab lain, Ketua Hakim Syarie hendaklah melantik Hakim yang paling kanan antara Hakim Mahkamah Rayuan Syariah untuk menjadi pengerusi.

15. Walaubagaimanapun berdasarkan kepada fakta kes di atas, kami mendapati bahawa kes yang ingin dirayu iaitu Kes No. 10100-199-0023-2018 adalah suatu kes yang telah diputuskan oleh Ketua Hakim Syarie yang bersidang sebagai Ketua Hakim Syarie dan bukannya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi.

16. Isu bidang kuasa ini merupakan perkara utama yang perlu diambil perhatian sebelum mana-mana Mahkamah berkompeten untuk mendengar, membicara dan memutuskan sesuatu kes. Kepentingan bidang kuasa ini jelas dinyatakan oleh para fuqaha Islam yang terdahulu sebagaimana dipetik oleh YA Hakim Bicara di dalam kes *Wan Ismail Bin Wan Endut lwn. Wan Puziah Binti Wan Awang*, JH 22 (2), hlm. 270 di mana beliau telah merujuk kepada *Kitab Nizam Al-Qada' Fi As-Syariah Al-Islamiyyah* karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, hlm. 39-40 -

يستعمل الفقهاء اصطلاح التقليد العام واصطلاح التقليد الخاص للدلالة على مدى ولاية القاضي وسلطته في رؤية دعاوى الناس , فاذا عين الخليفة قاضيا على إقليم ليقضي بين عموم أهله وفي جميع خصومتهم المدنية والجزائية وفي جميع الاوقات فتقليد القضاء اهذا القاضي في هذه الحالة هو تقليد عام , أما إذا عين الخليفة قاضيا بقيود معينة من حيش المكان أو الزمان أو نوع الخصومات أو نوع الخصوم فتقليد القضاء لهذا القاضي في هذه الحالة هو تقليد خاص. والتقليد الذي صار به تقليد القاضي تقليدا خاصا هو الذي يعرف عند الفقهاء ب (تخصيص القضاء) ولما كانت القيود التي تقيد بها ولاية القاضي، قيودا متنوعه ، فإن التقليد الخاص أو تخصيص القضاء هو الاخر يكون أنواعا متعددة وهذا ما نذكره في الفقرات التالية.

Maksudnya : "Fuqaha menggunakan istilah perlantikan umum dan perlantikan khusus bagi menentukan bidangkuasa seseorang Hakim yang dilantik bagi mendengar dakwaan manusia. Jika Khalifah (Ketua Negara) melantik seseorang Hakim yang mempunyai bidangkuasa untuk satu-satu daerah tertentu atau satu-

satu bandar tertentu bagi mendengar pertikaian di kalangan penduduk daerah itu atau bandar itu, maka Hakim yang mana perlantikannya sedemikian itu sebenarnya mempunyai bidangkuasa yang luas merangkumi semua jenis pertikaian dan dalam semua waktu. Perlantikan yang sedemikian itu dinamakan sebagai perlantikan am.

Jika Khalifah melantik seseorang Hakim dengan beberapa ikatan tertentu seperti menentukan tempat yang mana Hakim itu berbidangkuasa atau menentukan masa-masa tertentu sahaja Hakim itu boleh mendengar kes atau dengan menentukan Hakim itu hanya boleh mendengar kes-kes tertentu sahaja maka perlantikan yang sedemikian itu adalah merupakan perlantikan yang ditentukan bidangkuasanya yang disebut sebagai perlantikan khas atau khusus. Bidang kuasa Hakim yang dilantik dengan dibuat penentuan bidangkuasanya itu dikenali dengan nama "Takhsis Al-Qada". Ikatan bidangkuasa dalam perlantikan seseorang Hakim terdapat di dalam berbagai bentuk dan persoalan ini akan dinyatakan dalam perenggan berikutnya."

17. Y.A Hakim Bicara di dalam kes di atas telah membuat kesimpulan bahawa mengikut pembahagian Hukum Syarak sebagaimana dijelaskan itu, didapati bahawa Hakim Syarie pada hari ini merupakan individu yang dilantik oleh pemerintah untuk mengendalikan perbicaraan sesuatu kes di dalam Mahkamah dengan bidangkuasa yang telah ditentukan (*Takhsis Al-Qada'*) "

18. Oleh yang demikian apabila seseorang Hakim hanya dibenarkan untuk mengendalikan dan memutuskan sesuatu kes berdasarkan bidang kuasanya sahaja, maka sebarang tindakan melangkaui bidang kuasa yang diperuntukkan secara khusus kepadanya akan menyebabkan sesuatu keputusan yang diberikan oleh beliau itu menjadi tidak sah dan *ultra virus*.

19. Kami bersetuju dengan dapatan Ketua Hakim Syarie mengenai prosiding kes jenayah seperti di dalam Rekod Rayuan muka surat 69 di perenggan 17 yang menyatakan seperti berikut :

“ Oleh itu hujahan Responden bahawa tiada mana-mana peruntukan yang membolehkan kes jenayah boleh dihidupkan semula dapat diterima oleh Mahkamah ini.”

20. Ini adalah kerana kuasa memerintah mana-mana Mahkamah supaya menghidupkan semula kes yang telah ditolak adalah kuasa eksklusif yang diberikan kepada Ketua Hakim Syarie dan hanya diperuntukkan di dalam Seksyen 209 ETMMSS 2003 dan tidak diperuntukkan di dalam Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Kuasa ini juga tidak boleh dengan sewenang-wenangnya dipetik dan digunakan di dalam kes Jenayah tanpa saringan kerana tatacara kes Jenayah telah disusun dengan mengambil prinsip pendakwaan yang bertindak bagi pihak Kerajaan terhadap pihak yang menentang atau menyalahi kehendak undang-undang dan ini jelas berbeza dengan status kes mal atau sivil.

21. Setelah meneliti peruntukan undang-undang khususnya yang diujahkan kami mendapati Perayu gagal menunjukkan kepada kami alasan yang kukuh untuk kami campur tangan dalam keputusan yang telah dibuat oleh YAA Ketua Hakim Syarie yang menjalankan kuasa kehakimannya dalam menghidupkan semula kes yang telah dibuang/dibatalkan dan ternyata dengan keputusan tersebut YAA Ketua Hakim Syarie telah menolak permohonan bagi menghidupkan semula kes tersebut yang bererti YAA Ketua Hakim Syarie enggan menggunakan kuasa tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Rekod Rayuan dan hujah Perayu dan Responden, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu DITOLAK.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

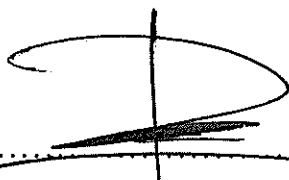


1. **YAA HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

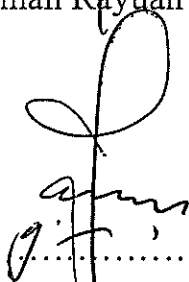
Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

